

理论攻坚-宪法

(讲义+笔记)

主讲教师：李斌

授课时间：2020.03.20



粉笔公考·官方微信

理论攻坚-宪法（讲义）

第三章 宪法

第一节 宪法概述

一、宪法的历史

宪法是规定国家的根本制度和根本任务，集中体现各种政治力量对比关系、保障公民基本权利的国家根本法。

我国现行宪法是 1982 年颁布的《中华人民共和国宪法》及 1988 年、1993 年、1999 年、2004 年和 2018 年宪法修正案。

二、宪法的基本原则

1. 人民主权原则。
2. 基本人权原则。
3. 权力制约原则。
4. 法治原则。

强化练习

1. （单选）《中华人民共和国宪法》的修改，由全国人民代表大会常务委员会或者（ ）以上的全国人民代表大会代表提议，并由全国人民代表大会以全体代表的（ ）以上的多数通过。

- A. 三分之一 二分之一
- B. 三分之一 三分之二
- C. 五分之一 二分之一
- D. 五分之一 三分之二

2. （单选）我国现行宪法正文的内容包括（ ）。

- A. 总纲、公民的基本权利和义务、国家机构、国旗国歌国徽首都
- B. 总纲、公民的基本权利和义务、国家机构、国旗国歌国徽首都、宪法修正案

案

- C. 序言、总纲、公民的基本权利和义务、国家机构、国旗国歌国徽首都
- D. 序言、总纲、公民的基本权利和义务、国家机构、国旗国歌国徽首都、宪法修正案

3.（多选）宪法作为我国的根本大法，在法律体系中具有最高的法律地位，宪法的最高法律效力主要包括（ ）。

- A. 宪法是制定普通法律依据
- B. 在制定和修改程序上，宪法和其他法律没有区别
- C. 内容上，宪法规定国家一般问题
- D. 任何普通法律、法规都不得与宪法相抵触

第二节 我国的国家基本制度

一、国体

（一）人民民主专政的内涵

国家性质，即国体，是指国家的阶级本质，反映社会各阶级在国家中所处的地位。人民民主专政，是指中国共产党和中华人民共和国始终代表最广大人民的根本利益，可以使用专制的方法来对待敌对势力以维持人民民主政权，中国共产党领导的人民民主政权在人民内部实行民主，逐步扩大社会主义民主，发展社会主义民主政治，对国内外敌对势力和犯罪分子实行专政。工人阶级是人民民主专政的领导力量，工农联盟是人民民主专政的基础。

（二）我国人民民主专政的主要特色

1. 中国共产党领导的多党合作制度

（1）多党合作不是多党制，共产党是执政党，民主党派不是在野党，而是参政党。

（2）坚持中国共产党的领导、坚持四项基本原则是多党合作的政治基础。

（3）长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共是多党合作的基本方针。

（4）共产党对民主党派的领导是政治领导，即政治原则、政治方向和重大方针政策的领导。

2. 爱国统一战线

我国新时期的爱国统一战线是由中国共产党领导的，有各民主党派和各人民团体参加的，包括全体社会主义劳动者、社会主义事业的建设者、拥护社会主义的爱国者、拥护祖国统一和致力于中华民族伟大复兴的爱国者的广泛的政治联盟。

二、政体

（一）政权组织形式的概念

政权组织形式也就是政体，即指特定社会的统治阶级采用何种原则和方式去组织其反对敌人、保护自己、治理社会的政权机关。

（二）我国的政体：人民代表大会制度

我国的政权组织形式是人民代表大会制度。其基本内容有以下几方面：

1. 国家的一切权力属于人民。
2. 人民在民主基础上选派代表，组成全国人民代表大会和地方各级人民代表大会，作为人民行使国家权力的机关。
3. 国家行政机关、审判机关、监察机关、检察机关由人民代表大会产生，对它负责，受它监督。
4. 人民代表大会常务委员会对本级人民代表大会负责，人民代表大会对人民负责。

三、选举制度

（一）普遍性原则

享有选举权的基本条件如下：

1. 中国公民。
2. 年满十八周岁。
3. 未被剥夺政治权利。

（二）平等原则

1. 每个选民只能在一个地方有一个投票权。

不承认也不允许任何选民因民族、职业、财产状况、家庭出身、居住情况的不同而在选举中享有特权，不得歧视和非法限制任何选民对选举权的行使。

2. 实行同票同权原则，每一代表所代表的城乡人口数相同，保证各地、各民族、各方面都有适当数量代表。

（三）直接选举和间接选举并用原则

全国人民代表大会代表，省、自治区、直辖市、设区的市、自治州的人民代表大会代表，由下一级人民代表大会选出，选出的代表受原选举单位监督，对原选举单位负责。

不设区的市、市辖区、县、自治县、乡、民族乡、镇的人民代表大会代表，由选民直接选出，选出的代表受选民监督，对选民负责。

（四）秘密投票原则

全国和地方各级人民代表大会代表的选举，一律采用无记名投票的方法。同意、不同意、弃权、另选他人。

四、三个基本政治制度

（一）中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

（二）民族区域自治制度

1. 民族自治地方和自治机关

民族自治地方包括自治区、自治州和自治县。民族乡不是民族自治地方。民族自治地方的自治机关是自治区、自治州和自治县的人民代表大会和人民政府。

2. 民族自治地方的自治权

- （1）制定自治条例和单行条例。
- （2）根据当地民族的实际，贯彻执行国家的法律和政策。
- （3）自主地管理地方财政。
- （4）自主地管理地方性经济建设。
- （5）自主地管理教育、科学、文化、卫生、体育事业。
- （6）组织维护社会治安的公安部队。
- （7）使用本民族的语言文字。

（三）基层群众性自治制度

城市和农村按居民居住地区设立的居民委员会或者村民委员会是基层群众性自治组织。

强化练习

- 1.（多选）根据《宪法》的规定，新时期爱国统一战线包括（ ）。
 - A. 社会主义劳动者
 - B. 社会主义事业的建设者
 - C. 拥护社会主义的爱国者
 - D. 拥护祖国统一和致力于中华民族伟大复兴的爱国者

- 2.（多选）根据《中华人民共和国宪法》的规定，下列国家机关由全国人民代表大会产生的有（ ）。
 - A. 国家行政机关
 - B. 国家监察机关
 - C. 国家审判机关
 - D. 国家检察机关

- 3.（单选）选举权和被选举权是我国人民参加国家管理、当家作主的具体表现。根据《宪法》的有关规定，以下享有选举权的我国公民是（ ）。
 - A. 段某，16 周岁，在校学生
 - B. 钱某，21 周岁，长期国外留学
 - C. 吴某，18 周岁，已被法院判处剥夺政治权利
 - D. 季某，22 周岁，已被法院判处死刑缓期 2 年执行

- 4.（单选）我国宪法规定地方各级人民代表大会代表的产生采取直接选举与间接选举并用的原则，下列四位人大代表由直接选举产生的是（ ）。
 - A. 甲，S 直辖市人大代表
 - B. 乙，N 市 P 县人大代表
 - C. 丙，G 自治区人大代表

D. 丁，A 省会 H 市人大代表

5. （单选）我国的根本政治制度是（ ）。

A. 社会主义制度

B. 人民民主专政制度

C. 人民代表大会制度

D. 中国共产党领导的多党合作与政治协商制度

第三节 公民的基本权利

（一）平等权

公民依法平等地享有权利，不受任何不合理的差别对待，有权要求国家法律给予权利同等保护。

（二）政治权利和自由

1. 选举权和被选举权。

2. 言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由。

（三）监督权和获得赔偿权

监督权包括批评权，建议权，申诉、控告、检举权。

由于国家机关和国家工作人员侵犯公民权利而受到损失的人，有依照法律规定取得赔偿的权利。

（四）宗教信仰自由

宗教信仰自由是指公民依据内心的信念，自愿地信仰宗教的自由。

（五）人身权

人身权	生命权（宪法没有明文规定）
	人身自由权，是指公民的身体不受非法侵犯，即不受非法限制、搜查、拘留和逮捕
	人格尊严权，具体包括姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权和隐私权
	公民的住宅不受侵犯，禁止非法搜查或者非法侵入公民的住宅
	通信自由和通信秘密受法律保护

（六）社会经济、文化教育方面的权利

社会经济、文化教育权利	财产权，公民的合法的私有财产不受侵犯；国家依照法律规定保护公民的私有财产权和继承权；国家为了公共利益的需要，可以依照法律规定对公民的私有财产实行征收或者征用并给予补偿
	劳动权，有劳动能力的公民有从事劳动并取得相应报酬的权利，劳动既是公民的权利，也是公民的义务
	休息权，劳动者有休息的权利
	受教育权，受教育既是公民的权利，也是公民的义务
	获得物质帮助权，公民在年老、疾病或者丧失劳动能力的情况下，有从国家和社会获得物质帮助的权利
	文化权利和自由，公民有进行科学研究、文学艺术创作和其他文化活动的自由

强化练习

- （单选）根据我国《宪法》，下列选项符合对公民基本权利规定的是（ ）。
 - 公民有宗教信仰和传播的自由
 - 公民在患病时有权获得国家物质帮助
 - 公民非经公安机关决定不受逮捕
 - 公民通信因调查行政案件需要，可由公安机关依照法定程序进行检查
- （单选）我国宪法中对于公民财产的保护，下列说法正确的是（ ）。
 - 明确规定了私有财产神圣不可侵犯
 - 公民私有财产的继承权不受宪法保护
 - 国家可以对公民的私有财产无条件实行征收
 - 公民的合法的私有财产不受侵犯

3.（多选）根据《宪法》的规定，公民在哪些情况下有从国家和社会获得物质帮助的权利？（ ）

- A. 年老
- B. 遇到自然灾害
- C. 丧失劳动能力
- D. 疾病

4.（单选）我国公民的通信自由和通信秘密受法律保护。因国家安全或者追查刑事犯罪的需要，依照法律规定有权对通信进行检查的是（ ）。

- A. 公安机关
- B. 监察机关
- C. 人民法院
- D. 纪检部门

5.（多选）按照我国《宪法》规定，下列哪些选项既是公民的权利又是公民的义务？（ ）

- A. 遵守宪法和法律
- B. 劳动
- C. 获得物质帮助
- D. 受教育

6.（多选）政治权利和自由是公民直接参与政治生活的基本保障，这一基本权利包括（ ）。

- A. 人身自由
- B. 选举权和被选举权
- C. 宗教信仰自由
- D. 言论、出版、集会、结社、游行、示威

第四节 我国的国家机构

一、全国人民代表大会

（一）地位

全国人民代表大会是最高国家权力机关和最高国家立法机关。

（二）职权

立法权	(1) 修改宪法 (2) 监督宪法的实施 (3) 制定和修改刑事、民事、国家机构的和其他的基本法律
人事任免权	(1) 选举中华人民共和国主席、副主席 (2) 根据中华人民共和国主席的提名，决定国务院总理的人选；根据国务院总理的提名，决定国务院副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、审计长、秘书长的人选 (3) 选举中央军事委员会主席；根据中央军事委员会主席的提名，决定中央军事委员会其他组成人员的人选 (4) 选举国家监察委员会主任 (5) 选举最高人民法院院长、最高人民检察院检察长
重大事项决定权	(1) 审查和批准国民经济和社会发展规划和计划执行情况的报告 (2) 审查和批准国家的预算和预算执行情况的报告 (3) 批准省、自治区和直辖市的建置 (4) 决定特别行政区的设立及其制度 (5) 决定战争和和平的问题
监督权	改变或者撤销全国人民代表大会常务委员会不适当的决定

二、职权易混点辨析

（一）立法权

1. 全国人大：修改宪法，监督宪法实施，制定基本法。
2. 全国人大常委会：解释宪法和法律，监督宪法实施，制定非基本法。
3. 国务院：制定行政法规。

（二）监督权

1. 全国人大

改变或者撤销全国人大常委会不适当的决定。

2. 全国人大常委会

(1) 撤销国务院制定的同宪法、法律相抵触的行政法规、决定和命令。

(2) 撤销省、自治区、直辖市国家权力机关制定的同宪法、法律和行政法规相抵触的地方性法规和决议。

3. 国务院

- (1) 改变或者撤销各部、各委员会发布的不适当的命令、指示和规章。
- (2) 改变或者撤销地方各级国家行政机关的不适当的决定和命令。
- (三) 重大事项决定权

1. 全国人大

- (1) 决定战争和和平的问题。
- (2) 批准省、自治区和直辖市的建置。
- (3) 决定特别行政区的设立及其制度。

2. 全国人大常委会

- (1) 决定全国或者个别省、自治区、直辖市进入紧急状态。
- (2) 决定全国总动员或者局部动员。
- (3) 决定特赦。

3. 国务院

决定省、自治区、直辖市的范围内部分地区进入紧急状态。

三、监察委员会

中华人民共和国各级监察委员会是国家的监察机关。监察委员会的组织和职权由法律规定。

中华人民共和国设立国家监察委员会和地方各级监察委员会。中华人民共和国国家监察委员会是最高监察机关。国家监察委员会领导地方各级监察委员会的工作，上级监察委员会领导下级监察委员会的工作。

监察委员会由下列人员组成：主任，副主任若干人，委员若干人。监察委员会主任每届任期同本级人民代表大会每届任期相同。国家监察委员会主任连续任职不得超过两届。

监察委员会依照法律规定独立行使监察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。监察机关办理职务违法和职务犯罪案件，应当与审判机关、检察机关、执法部门互相配合，互相制约。

强化练习

1. (单选) 2018 年 3 月 11 日, 第十三届全国人民代表大会第一次会议通过的《中华人民共和国宪法修正案》, 对宪法进行修改, 在国家机构中增设了监察委员会。对监察委员会下列表述准确的是 ()。

- A. 监察委员会的组织和职权由法律法规规定
- B. 国家监察委员会领导地方各级监察委员会的工作, 上级监察委员会指导下级监察委员会的工作
- C. 县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会有权罢免本级监察委员会主任
- D. 全国人民代表大会常务委员会的组成人员不得担任国家监察机关的职务

2. (单选) 依据《中华人民共和国宪法》, 我国设立国家监察委员会和地方各级监察委员会。有关监察委员会的表述正确的是 ()。

- A. 国家监察委员会和地方各级监察委员会的组织和职权由法律法规规定
- B. 依照法律规定独立行使监察权, 不受行政机关、司法机关和社会团体的干涉
- C. 办理职务违法和职务犯罪案件, 应当与立法机关、审判机关和检察机关互相配合, 互相制约
- D. 县级以上的地方各级人民代表大会选举并且有权罢免本级监察委员会主任

3. (单选) 下图是全国人民代表大会、全国人民代表大会常务委员会、国务院、公安部的立法职权表 (部分), 根据宪法有关规定, 在图表编号处应填入的正确内容是 ()。

国家机关立法职权表 (部分)

全国人民代表大会	全国人民代表大会常务委员会	国务院	公安部
①	解释宪法, 监督宪法的实施	③	④
监督宪法的实施	制定和修改除应由全国人大制定的其他法律		
制定和修改基本法律	在全国人大闭会期间, 对其制定的法律进行部分补充和修改		
	②		

- A. ①修改宪法②解释法律③制定规章④制定行政法规
- B. ①解释法律②修改宪法③制定规章④制定行政法规
- C. ①解释法律②修改宪法③制定行政法规④制定规章
- D. ①修改宪法②解释法律③制定行政法规④制定规章

4. (单选) 依照宪法和法律规定, 有权决定省、自治区、直辖市^市的范围内部分地区进入紧急状态的主体是 ()。

- A. 国务院
- B. 中共中央政治局
- C. 全国人民代表大会
- D. 全国人民代表大会常务委员会

5. (单选) 国务院是国家最高行政机关, 关于国务院的职权下列表述正确的是 ()。

- A. 根据行政法规, 制定行政措施, 发布决议和命令
- B. 领导和管理群众思想和城乡建设、环境卫生建设
- C. 领导和管理民政、公安、司法行政等工作
- D. 依照行政规章决定省、自治区、直辖市进入紧急状态

6. (单选) 下列人员应由全国人民代表大会选举产生的是 ()。

- A. 政协主席
- B. 国务院总理
- C. 公安部部长
- D. 最高人民法院院长

第五节 宪法修正案要点

一、常考要点

(一) 完善依法治国和宪法实施举措

- 1. 将“健全社会主义法制”修改为“健全社会主义法治”。

2. 增加宪法宣誓规定：国家工作人员就职时应当依照法律规定公开进行宪法宣誓。

（二）充实完善爱国统一战线

新表述：在长期的革命、建设、改革过程中，已经结成由中国共产党领导的，有各民主党派和各人民团体参加的，包括全体社会主义劳动者、社会主义事业的建设者、拥护社会主义的爱国者、拥护祖国统一和致力于中华民族伟大复兴的爱国者的广泛的爱国统一战线，这个统一战线将继续巩固和发展。

（三）充实坚持和加强中国共产党全面领导的内容

增加规定：中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征。

（四）增加设区的市制定地方性法规的规定

新表述：设区的市的人民代表大会和它们的常务委员会，在不同宪法、法律、行政法规和本省、自治区的地方性法规相抵触的前提下，可以依照法律规定制定地方性法规，报本省、自治区人民代表大会常务委员会批准后施行。

（五）调整全国人大专门委员会的有关规定

将“全国人民代表大会法律委员会”更名为“全国人民代表大会宪法和法律委员会”。

（六）修改主席任期限制

删除了“连续任职不得超过两届”的规定。新表述为：中华人民共和国主席、副主席每届任期同全国人民代表大会每届任期相同。

（七）增加和调整有关监察委员会的规定

二、其他修正

（一）确立科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位

新表述：中国各族人民将继续在中国共产党领导下，在马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，坚持人民民主专政，坚持社会主义道路，坚持改革开放。

（二）增加“贯彻新发展理念”的要求

新表述：不断完善社会主义的各项制度，发展社会主义市场经济，发展社会主义民主，健全社会主义法治，贯彻新发展理念，自力更生，艰苦奋斗，逐步实现工业、农业、国防和科学技术的现代化。

（三）完善中国特色社会主义事业总体布局和第二个百年奋斗目标的内容

1. 新表述：推动物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明协调发展，把我国建设成为富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国，实现中华民族伟大复兴。

2. 国务院职权中增加生态文明建设：领导和管理经济工作和城乡建设、生态文明建设。

（四）充实完善我国革命和建设发展历程的内容

1. 宪法序言第十自然段中“在长期的革命和建设过程中”修改为“在长期的革命、建设、改革过程中”。

2. 宪法序言第十二自然段中“中国革命和建设的成就是同世界人民的支持分不开的”修改为“中国革命、建设、改革的成就是同世界人民的支持分不开的”。

（五）充实完善民族关系的内容

新表述：平等团结互助和谐的社会主义民族关系已经确立，并将继续加强。

（六）充实和平外交政策方面的内容

新表述：中国坚持独立自主的对外政策，坚持互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处的五项原则，坚持和平发展道路，坚持互利共赢开放战略，发展同各国的外交关系和经济、文化交流，推动构建人类命运共同体。

（七）增加倡导社会主义核心价值观的内容

强化练习

1. （多选）2018年3月11日，第十三届全国人大一次会议表决通过了宪法修正案。以下选项中说法正确的有（ ）。

A. 修改后的宪法第一条增加了“中国共产党领导是中国特色社会主义最重要特征”的规定

B. 将全国人民代表大会法律委员会更名为宪法和法律委员会

- C. 移除国务院对监察工作的领导和管理权限
- D. 确认设区的市的人民代表大会及其常务委员会的地方性法规制定权

2. (单选) 2018 年 3 月 11 日, 第十三届全国人大一次会议通过的《中华人民共和国宪法修正案》, 对宪法进行了修改, 宪法修改后序言中指导思想新增的内容是 ()。

- A. 习近平新时代中国特色社会主义思想
- B. 健全社会主义法治
- C. 推动物质文明、政治文明和精神文明协调发展
- D. 把我国建设成为富强民主文明的社会主义国家

理论攻坚-宪法（笔记）

第三章 宪法

第一节 宪法概述

【注意】

1. 宪法会学习比较高大上的内容，如国家的根本制度、国家机构方面的职权等。

2. 听宪法课有听高中政治课的感觉，高中政治学得好，对学习宪法可能有一定的帮助。

一、宪法的历史

宪法是规定国家的根本制度和根本任务，集中体现各种政治力量对比关系、保障公民基本权利的国家根本法。

我国现行宪法是 1982 年颁布的《中华人民共和国宪法》及 1988 年、1993 年、1999 年、2004 年和 2018 年宪法修正案。

【拓展】

1. 修宪程序：常委五一提修宪，人大通过两三天
2. 宪法内容：序言和正文

【解析】

1. 宪法规定根本制度，地位是根本法，重点掌握根本制度、根本法。

（1）宪法规定了我国的根本制度：公安考试会问“我国的根本制度是社会主义还是人民代表大会制度”，应该选社会主义。人民代表大会制度是我国根本的政治制度。我国和日本、美国、英国相比，我们是优越的社会主义，他们是万恶的资本主义。

（2）宪法是我国的根本法：法理学中讲到宪法的效力非常高，任何法律不能与之相冲突，其他法律是根据宪法制定的。

2. 宪法的制定和修正：

（1）第一部宪法是 1954 由第一届人大制定。

（2）1982 年 12 月 4 日对宪法进行修正，颁布现行宪法，12 月 4 日是我国

的宪法日。

(3) 随后对 1982 年的宪法修正，最近的修正是 2018 年的宪法修正案，2018 年的修正是对 1982 年宪法的第 5 次修正。

3. 修宪程序：“常委”指全国人常，“五一”指五分之一的全国人大代表，二者是或的关系，可以提出修改宪法；最后经过全国人大通过，以全体代表的三分之二以上多数通过。

4. 宪法的内容：分序言和正文两部分，没有附则。公安考试会问“正文分几章，是怎么排序的”，第一部分是总纲，规定了我国的各种制度，如经济制度、人民代表大会制度等；第二部分是公民的权利和义务，如公民的言论自由；第三部分是国家机构，如人大、人常、国务院；第四部分是国旗、国歌、国徽和首都。

二、宪法的基本原则

1. 人民主权原则。

2. 基本人权原则。

3. 权力制约原则。

4. 法治原则。

【解析】

1. 公安考试中，如果要考查宪法的基本原则，最常见有两种考法，一是直接问哪一项属于宪法的原则，要选择正确的选项；二是考查理解，问“国家尊重和保障人权”体现了宪法的哪一个原则，要选择基本人权原则，要理解记忆。

2. 人民主权原则：国家的一切权力（不是“权利”）属于人民。“权力”指公权力，“权利”指公民的利益。最常见的干扰表述有“我国的人民当家作主，权力属于人民，人民享有直接管理国家各项事物、直接行使立法等权力”是错误的。

3. 基本人权原则：2004 年入宪，当时美国抨击我国不讲人权，没有在宪法中体现人权。包括现在某美国人把新冠病毒称为“中国病毒”，毫无底线。

4. 权力制约原则：最常见的干扰选项是三权分立，我国不是三权分立。三权分立指立法（议会）、司法（联邦法院）、行政（总统）分立，如美国，三种权力相互制衡，议会可能会弹劾特朗普。而在我国，人大对司法、行政、监察机关进

行监督，我国的权力制约体现在监督。

5. 法治原则：依法治国、建设社会主义法治国家。

强化练习

1. （单选）《中华人民共和国宪法》的修改，由全国人民代表大会常务委员会或者（ ）以上的全国人民代表大会代表提议，并由全国人民代表大会以全体代表的（ ）以上的多数通过。

- A. 三分之一 二分之一
- B. 三分之一 三分之二
- C. 五分之一 二分之一
- D. 五分之一 三分之二

【解析】1. 此处涉及两个数字，五分之一和三分之二。一般的法律过半即可通过，而宪法要求三分之二通过。【选 D】

2. （单选）我国现行宪法正文的内容包括（ ）。

- A. 总纲、公民的基本权利和义务、国家机构、国旗国歌国徽首都
- B. 总纲、公民的基本权利和义务、国家机构、国旗国歌国徽首都、宪法修正案
- C. 序言、总纲、公民的基本权利和义务、国家机构、国旗国歌国徽首都
- D. 序言、总纲、公民的基本权利和义务、国家机构、国旗国歌国徽首都、宪法修正案

【解析】2. 题干问正文，C、D 项错误：最开始是总纲。B 项错误：没有宪法修正案。【选 A】

3. （多选）宪法作为我国的根本大法，在法律体系中具有最高的法律地位，宪法的最高法律效力主要包括（ ）。

- A. 宪法是制定普通法律依据
- B. 在制定和修改程序上，宪法和其他法律没有区别
- C. 内容上，宪法规定国家一般问题

D. 任何普通法律、法规都不得与宪法相抵触

【解析】3.B 项错误：一个是三分之二，一个是过半。C 项错误：规定根本问题，如根本政治制度。制定普通法律的依据不是《立法法》，法条一般会写“根据我国的宪法，结合实际，制定本法”。

【选 AD】

【注意】

提出法律案的主体考试不会考查，少知道一些不考的内容，对备考更有帮助。提出法律案的主体有人大主席团、人常、国务院、中央军委、最高法、最高检、人大专委会、全国人大的一个代表团或 30 人以上代表联名、10 名以上的全国人民代表大会常务委员会委员等。

【答案汇总】1-3：D/A/AD

第二节 我国的国家基本制度

一、国体

（一）人民民主专政的内涵

国家性质，即国体，是指国家的阶级本质，反映社会各阶级在国家中所处的地位。人民民主专政，是指中国共产党和中华人民共和国始终代表最广大人民的根本利益，可以使用专制的方法来对待敌对势力以维持人民民主政权，中国共产党领导的人民民主政权在人民内部实行民主，逐步扩大社会主义民主，发展社会主义民主政治，对境内外敌对势力和犯罪分子实行专政。

工人阶级是人民民主专政的领导力量，工农联盟是人民民主专政的基础。

【解析】

1. 国体是人民民主专政，即国家性质。

2. 公民和人民不是一个概念，公民是法律上的概念，在法律上只要有一个国家的国籍就是该国公民；人民是政治概念，必须是好人。公民分两部分，好人是人民，坏人是敌人，要对人民进行民主，对敌人实行专政。

(二) 我国人民民主专政的主要特色

1. 中国共产党领导的多党合作制度

(1) 多党合作不是多党制，共产党是执政党，民主党派不是在野党，而是参政党。

(2) 坚持中国共产党的领导、坚持四项基本原则是多党合作的政治基础。

(3) 长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共是多党合作的基本方针。

(4) 共产党对民主党派的领导是政治领导，即政治原则、政治方向和重大方针政策的领导。

【解析】

1. 中国共产党领导的多党合作制度：共产党是执政党，民主党派不是在野党，而是参政党。“在野”可以理解为可以等着上台执政，如美国有 A 党和 B 党，A 党执政，B 党需要等待，是在野党。

2. 共产党对民主党派是政治领导，考试题中最常见的干扰项是“绝对领导”，党对公安、军队是绝对领导，对民主党派，要拥护党的方针、社会主义，不在政治大方向出问题，便不过多干涉。

2. 爱国统一战线

我国新时期的爱国统一战线是由中国共产党领导的，有各民主党派和各人民团体参加的，包括全体社会主义劳动者、社会主义事业的建设者、拥护社会主义的爱国者、拥护祖国统一和致力于中华民族伟大复兴的爱国者的广泛的政治联盟。

【解析】

1. 爱国统一战线：有劳动者、社会主义事业建设者、爱国者。考点是“2018 年新增的群体是致力于中华民族伟大复兴的爱国者”。

2. 爱国统一战由很多主体组成，组织形式是政协，政协的职能是民主监督、政治协商、参政议政。如有政协委员提了提案“老百姓认为上学太贵了，建议提高收费标准”，这在逻辑上是不被理解的，但该委员是在履行参政议政的职能。

二、政体

(一) 政权组织形式的概念

政权组织形式也就是政体，即指特定社会的统治阶级采用何种原则和方式去组织其反对敌人、保护自己、治理社会的政权机关。

（二）我国的政体：人民代表大会制度

我国的政权组织形式是人民代表大会制度。其基本内容有以下几方面：

1. 国家的一切权力属于人民。
2. 人民在民主基础上选派代表，组成全国人民代表大会和地方各级人民代表大会，作为人民行使国家权力的机关。
3. 国家行政机关、审判机关、监察机关、检察机关由人民代表大会产生，对它负责，受它监督。
4. 人民代表大会常务委员会对本级人民代表大会负责，人民代表大会对人民负责。

【解析】

1. 政权组织形式也称为政体，又称为根本的政治制度。
2. 考试题中出现政权组织形式、政体、根本政治制度，都要选择人民代表大会制度。
3. 基本内容只需要掌握第三条：
 - （1）我国的一切权力属于人民，人民通过选代表来行使自己的权力，选取的代表组成代表大会，代表大会会产生我国的各种机关。各种机关是人大产生的，要对人大负责、受人大监督；代表是人民选出来的，要对人民负责。
 - （2）国家行政机关、检察机关、审判机关、监察机关都是人大选出的，要受人大监督。

三、选举制度

（一）普遍性原则

享有选举权的基本条件如下：

1. 中国公民。
2. 年满十八周岁。
3. 未被剥夺政治权利。

【拓展】

刑法：对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于被判处死刑（含死缓在内）、无期徒刑的犯罪分子，应当剥夺政治权利终身。

【解析】

1. 普遍性原则是指只要符合三个条件，就具有选举权。

（1）必须是中国公民。

（2）必须是成年人，年满 18 周岁。

（3）未被剥夺政治权利。

2. 常见的考法：

（1）精神病：中国籍、年满十八岁的精神病人有选举权，因为符合享有选举权的基本条件。虽然有选举权，但是暂时不行使权利。

（2）犯罪分子：一个人犯罪后，不一定没有选举权，要看法院如何判决。如果判处有期徒刑的同时附加剥夺政治权利，则没有选举权；如果没有剥夺政治权利，则有选举权。

（3）应当剥夺政治权利的：危害国家安全的、判处死刑和无期徒刑的，应当（必须）剥夺政治权利终身，这些人没有选举权，不符合第三个条件。

（4）加入中国国籍就是中国公民。

（5）有期徒刑的在押期间依然有选举权，要看法院是否剥夺政治权利。

（二）平等原则

1. 每个选民只能在一个地方有一个投票权。

不承认也不允许任何选民因民族、职业、财产状况、家庭出身、居住情况的不同而在选举中享有特权，不得歧视和非法限制任何选民对选举权的行使。

2. 实行同票同权原则，每一代表所代表的城乡人口数相同，保证各地、各民族、各方面都有适当数量代表。

【解析】

1. 平等包括实质平等和形式平等。

2. 形式平等：一个人只能在一个地方有一个投票权。如一场选举活动有 100 个选民，唱出 102 张选票，属于无效，说明有人弄虚作假，选举活动整体无效。

3. 实质平等：

(1) 同票同权：城乡代表是 1:1，涉及立法变化的问题。我国 1953 年有了第一部《选举法》，当时规定城乡代表比例是 1:8，城里 100 人选出 1 个代表，农村地区 800 人选出 1 个代表，该比例感觉上有失公平，但当时农村人数多并且文化水平低，符合当时国情；但是现在不合适，就改成城乡 1:1，城市和乡村都是 100 人选择一名代表。

(2) 保证各地、各民族、各方面都有适当数量代表：

① “各地”指各地都要有代表。

② “各民族”主要是为了保护少数民族，汉族人数多，可能 3000 人选出一个代表，但有的少数民族人数少（如只有 500 人），依然要有代表名额。

③ “各方面”指各行各业。

(三) 直接选举和间接选举并用原则

全国人民代表大会代表，省、自治区、直辖市、设区的市、自治州的人民代表大会代表，由下一级人民代表大会选出，选出的代表受原选举单位监督，对原选举单位负责。

不设区的市、市辖区、县、自治县、乡、民族乡、镇的人民代表大会代表，由选民直接选出，选出的代表受选民监督，对选民负责。

【解析】

1. 直接选举：由选民选择代表。

2. 间接选举：由下一级选上一级。如全国人大代表不是直接选出的，是通过省一级代表选出的。

3. 在我国，以县为界，县、乡两级采用直接选举的方式，省、市、全国采用间接选举的方式。

4. “省、自治区、直辖市”是省一级，“设区的市、自治州”是市级，县乡两级采用直接选举的方式。市辖区是直接选举，区和县是一级。

(四) 秘密投票原则

全国和地方各级人民代表大会代表的选举，一律采用无记名投票的方法。

同意、不同意、弃权、另选他人。

【解析】

1. 投票时不需要写投票者的名字，只需要写被选举人的名字。
2. 投票时可以同意、不同意、弃权（不选）、另选他人（可以选候选人以外的人）。

四、三个基本政治制度

（一）中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

（二）民族区域自治制度

1. 民族自治地方和自治机关

民族自治地方包括自治区、自治州和自治县。民族乡不是民族自治地方。

民族自治地方的自治机关是自治区、自治州和自治县的人民代表大会和人民政府。

【解析】

1. 多党合作和政治协商制度：共产党是执政党，民主党派参政，共产党对民主党派实行政治领导。

2. 民族区域自治制度：

（1）自治地方：自治区（相当于省）、自治州（相当于市）、自治县（相当于县），常见的干扰项是民族乡。

（2）自治机关：人大和政府。民族自治地方实行立法自治和行政自治。

①立法自治：可以制定自治和单行条例，制定权在人大手里。

②行政自治：政府管行政。

2. 民族自治地方的自治权

（1）制定自治条例和单行条例。

（2）根据当地民族的实际情况，贯彻执行国家的法律和政策。

（3）自主地管理地方财政。

（4）自主地管理地方性经济建设。

（5）自主地管理教育、科学、文化、卫生、体育事业。

（6）组织维护社会治安的公安部队。

(7) 使用本民族的语言文字。

【解析】

1. 重点掌握第 1、2、6 条。

2. “制定自治条例和单行条例”：人大制定。

3. “根据当地民族的实际情况，贯彻执行国家的法律和政策”：变通执行权。
国家制定了法律，但是少数民族地方认为法律和当地情况不符合，可以进行变通或者不执行。如计划生育执行了很多年，很多汉族家庭只有一个孩子，但到了少数民族地区，家里不止一个孩子；再如婚姻年龄是男性 22 岁女性 20 岁，但有的地方进行了下调。

4. “组织维护社会治安的公安部队”：需要经国务院批准才能组织公安部队。
考试时，“民族自治地方可以组织自己的军队”的表述是错误的。

(三) 基层群众性自治制度

城市和农村按居民居住地区设立的居民委员会或者村民委员会是基层群众性自治组织。

【解析】

我国有两个基层群众自治组织，村委会（村里的）和居委会（城里的）。疫情防护期间，村委会、居委会起了很大作用（可以联想硬核喊话）。



【注意】

1. 概述：

（1）地位：是根本法。

（2）基本原则有四项：

①人民主权：国家的一切权力属于人民。

②基本人权：国家尊重和保障人权。

③权力制约：不是三权分立，而是监督。

④法治原则：依法治国，建设社会主义法治国家。

（3）结构：分为序言和正文，正文分为四章，顺序是总纲、公民、国家机构、国旗国歌国徽首都。

（4）历史方面，54年制定第一部宪法；82年制定现行宪法，进行了5次修正，2018年是第5次修正。如何修正：常委五一提修宪，人大通过两三天。

2. 基本制度：

（1）根本制度：选社会主义。

（2）国体选人民民主专政。人民民主专政有两个特色，一是中国共产党领导的多党合作制度，其中，共产党执政、民主党派参政，共产党对民主党派实行政治领导；二是爱国统一战线，新增了致力于中华民族伟大复兴的爱国者，爱国统一战线的形式是政协，政协进行民主监督、政治协商、参政议政。

(3) 政权组织形式、政体、根本政治制度是人大制度。监察、审判、检察、行政机关由人大产生、受人大监督。

(4) 选举：

①普遍性：年满 18 岁、中国人、有政治权利。

②平等性：一人一票、实质平等。

③直接与间接并用：县乡直接，其他间接。

(5) 基本政治制度。

①民族区域自治：自治地方有三级，自治机关是人大和政府。可以制定自治条例和单行条例、变通执行、组织公安部队。

②基层群众自治：村委会和居委会。

③政府可以进行行政自治，如管理科教文卫事业。

强化练习

1. (多选) 根据《宪法》的规定，新时期爱国统一战线包括 ()。

- A. 社会主义劳动者
- B. 社会主义事业的建设者
- C. 拥护社会主义的爱国者
- D. 拥护祖国统一和致力于中华民族伟大复兴的爱国者

【解析】1. 【选 ABCD】

2. (多选) 根据《中华人民共和国宪法》的规定，下列国家机关由全国人民代表大会产生的有 ()。

- A. 国家行政机关
- B. 国家监察机关
- C. 国家审判机关
- D. 国家检察机关

【解析】2. 本处考查政体。【选 ABCD】

3. (单选) 选举权和被选举权是我国人民参加国家管理、当家作主的具体表

现。根据《宪法》的有关规定，以下享有选举权的我国公民是（ ）。

- A. 段某，16 周岁，在校学生
- B. 钱某，21 周岁，长期国外留学
- C. 吴某，18 周岁，已被法院判处剥夺政治权利
- D. 季某，22 周岁，已被法院判处死刑缓期 2 年执行

【解析】3. A 项错误：年龄不符合。B 项正确：选举权和留学无关，是中国人即可。C 项错误：剥夺政治权利不可以选举。D 项错误：缓期 2 年执行是死刑的一种方式，死刑应当剥夺政治权利，因此没有选举权。【选 B】

4.（单选）我国宪法规定地方各级人民代表大会代表的产生采取直接选举与间接选举并用的原则，下列四位人大代表由直接选举产生的是（ ）。

- A. 甲，S 直辖市人大代表
- B. 乙，N 市 P 县人大代表
- C. 丙，G 自治区人大代表
- D. 丁，A 省会 H 市人大代表

【解析】4. A 项错误：直辖市是省一级。B 项正确：县一级可以直接产生。C 项错误：自治区是省一级。D 项错误：省会城市是市一级。【选 B】

5.（单选）我国的根本政治制度是（ ）。

- A. 社会主义制度
- B. 人民民主专政制度
- C. 人民代表大会制度
- D. 中国共产党领导的多党合作与政治协商制度

【解析】5. A 项错误：社会主义制度是我国的根本制度。B 项错误：人民民主专政是我国的国体。D 项错误：是政党制度，是基本的政治制度之一。C 项正确：人民代表大会制度是我国的根本政治制度、政体、政权组织形式。【选 C】

【答案汇总】1-5：ABCD/ABCD/B/B/C

第三节 公民的基本权利

（一）平等权

公民依法平等地享有权利，不受任何不合理的差别对待，有权要求国家法律给予权利同等保护。

【解析】

1. 本节开始学习基本权利，是宪法正文的第二部分。

2. 政治权利、监督权、人身权、经济方面的权利常考。

3. 平等权：公民不受任何不合理的差别对待，“不合理”是重点。合理的差别对待是允许的，如旅游景区在建洗手间时设立 3 个女性洗手间，1 个男性洗手间，是合理的，因为女性卫生间排队人数多，男性卫生间排队人数少；再如疫情期间很多护士奔赴一线，医院给护士发补助是合理的，是允许的。

（二）政治权利和自由

1. 选举权和被选举权。

2. 言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由。

（三）监督权和获得赔偿权

监督权包括批评权，建议权，申诉、控告、检举权。

由于国家机关和国家工作人员侵犯公民权利而受到损失的人，有依照法律规定取得赔偿的权利。

（四）宗教信仰自由

宗教信仰自由是指公民依据内心的信念，自愿地信仰宗教的自由。

【解析】

1. 政治权利和自由：选举权和被选举权已经讲过，本处重点讲解言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由。

（1）六项自由中言论自由是首位。

（2）这些自由需要受限制，如某知名主持人因为在聚会上随意发表言论而被惩罚。

（3）结社：结成社会团体。开公司属于一种结社。

2. 监督权和获得赔偿权：

(1) 获得赔偿权：如果国家侵犯公民权利，有权获得国家赔偿。如某人被非法拘留，后来公安局机关发现是自己的判断错误，此时需要赔偿。

(2) 监督权：

①批评建议权：针对一切行为。如有的人非常好看，但是身份证照片不好看，可以向公安局提建议，建议他们提升拍照水平、开美颜、瘦脸、滤镜、加小表情等。虽然拍身份证照片的行为没有错误，但是可以进行批评建议，和是否接受建议无关。

②控告、检举、申诉：违法失职。如去办理结婚手续，工作人员不作为，可以进行监督。

3. 宗教信仰自由：可以自由选择宗教信仰。注意，没有公开传教的自由，法条中不允许个人公开进行传教。如某法学院的学生信教、传教，曾经向系主任传教，称可以受到真主的保佑，结果该学生在论文答辩时没有毕业，延期毕业一年。

(五) 人身权

1. 生命权(宪法没有明文规定)

2. 人身自由，即公民的身体不受非法侵犯，即不受非法限制、搜查、拘留和逮捕。

3. 人格尊严不受侵犯，具体包括：姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权和隐私权。

4. 公民的住宅权不受侵犯，禁止非法搜查或者非法侵入公民的住宅。

5. 通信自由和通信秘密。

【宪法法条】除因国家安全或者追查刑事犯罪的需要，由公安机关或者检察机关依照法律规定的程序对通信进行检查外，任何组织或者个人不得以任何理由侵犯公民的通信自由和通信秘密。



【解析】

1. 生命权：属于人身权的范围，宪法没有作出明文规定，但在法学理论上属于人身权的一种。

2. 人身自由权：公民的身体不受侵犯。需要掌握“逮捕”，我国的逮捕是经检察院批准决定或由法院决定，最终由公安机关执行。也就是不经过上述程序，不可能逮捕一个人。

3. 人格尊严权：包括姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权和隐私权，涉及民法中的问题。

（1）姓名权：公民有权决定、使用自己的姓名，如甲老师（女生）的名字会被学生认为是男老师，针对名字男性化，甲可以去公安局申请改名。

（2）肖像权：主要指不能以营利为目的非法使用他人肖像，如甲和乙结婚拍摄婚纱照，影楼认为甲和乙两人拍的婚纱照效果很好，于是未经同意就将婚纱照挂到橱窗进行宣传，这就侵犯了甲和乙的肖像权。

（3）名誉权和隐私权：看事情真假。名誉权涉及的事情是假的，而隐私权涉及的事件是真的，如甲和乙关系比较诡异，某天甲乙见面，甲说“一日不见如隔三秋，很想念乙”，乙说“你等着”，此时如果事情是丙伪造的，丙就侵犯了甲和乙的名誉权；如果是真的，丙就侵犯了甲和乙的隐私权。

（4）荣誉权：获得荣誉称号，如果非法剥夺就是侵犯荣誉权。如甲获得消防部队全能指挥员，而乙获得先进工作者，如果剥夺二人的证书和称号，便属于侵犯荣誉权。

4. 住宅权：很多人将住宅权理解为钱，而归到财产权，可以想象，房子是人居住的场所，如果自己半夜睁眼看到陌生人在自己的床边站着会很害怕，如果他

人可以非法搜查或者侵入住宅，那么自己的人身安全将无法得到保障。

5. 通信自由和通信秘密：

（1）想给谁写信、打电话都是自由的，而通信秘密是信件的内容，不能为外人所知。

（2）除因国家安全或者追查刑事犯罪的需要，由公安机关或者检察机关依照法律规定的程序对通信进行检查外，任何组织或者个人不得以任何理由侵犯公民的通信自由和通信秘密。考查：如果追查民事案件的话是不可以的，如果是法院想要对通信进行检查也是不可以的。我国《邮政法》增加了国家安全机关，即公安机关、检察机关、国家安全机关都可以依照法律规定的程序对通信自由和通信秘密进行检查。

（六）社会经济、文化教育方面的权利

经社文	财产权。公民的合法的私有财产不受侵犯；国家依照法律规定保护公民的私有财产权和继承权；国家为了公共利益的需要，可以依照法律规定对公民的私有财产实行征收或者征用并给予补偿
	劳动权，有劳动能力的公民有从事劳动并取得相应报酬的权利，劳动既是公民的权利，也是公民的义务
	休息权。劳动者有休息的权利
	受教育权，受教育既是公民的权利，也是公民的义务
	获得物质帮助权。公民在年老、疾病或者丧失劳动能力的情况下，有从国家和社会获得物质帮助的权利
	文化权利和自由。公民有进行科学研究、文学艺术创作和其他文化活动的自由

【解析】

1. 财产权：公民的合法私有财产不受侵犯，注意表述是不受侵犯，而不是神圣不可侵犯，在我国神圣的是国家的、公共的财产（老百姓的财产是不受侵犯）。国家为了公共利益的需要可以征收或征用并给予补偿，注意不是赔偿，补偿是合

法的，赔偿是犯错的，为了公共利益需要肯定是合法的、没有犯错，所以是补偿。
如拆迁补偿，如国家将甲门前的路拆除，会给予拆迁补偿款；又如某出租车司机认为女性甲应该在家相夫教子，而不应该抛头露面赚钱，甲为了使得自己不被落在半路，于是辩解自己为了生活，该司机说自己活得很随意，因为自己和妻子甲都是拆迁户，国家进行了补偿，因此不缺钱。

2. 劳动权：和受教育权是比较特殊的，既是公民的权利，也是公民的义务，如果将来自己的孩子说不想上学，那么可以告知其“宪法规定‘受教育权是你的义务’”，不这样做的话自己会违背宪法。

3. 休息权：主体必须是劳动者（不是全体公民），如果某人每天起来后不劳动、一直休息，其就没有休息权。

4. 获得物质帮助权：公民在年老（年老保障）、疾病或丧失劳动力的情况下，国家给予物质帮助。注意：如果遭遇自然灾害，如某地发生泥石流、地震等，国家可以不给予物质帮助。

5. 文化权利和自由：科学研究、文学艺术创作都是自由的，如研究火星、创作一本书、欣赏电影等。



【注意】

1. 平等权：不受不合理的差别对待。
2. 政治权利和自由：选举和被选举权，言论、出版、集会、结社、游行和示威自由。
3. 监督权和获得赔偿权。
4. 人身权：生命权、人身自由、人格尊严、住宅权、通信自由和通信秘密。
5. 经济社会、文化方面的权利：财产权、劳动权和受教育权、休息权、获得物质帮助权、文化权利和自由。

强化练习

- 1.（单选）根据我国《宪法》，下列选项符合对公民基本权利规定的是（ ）。
- A. 公民有宗教信仰和传播的自由
 - B. 公民在患病时有权获得国家物质帮助
 - C. 公民非经公安机关决定不受逮捕
 - D. 公民通信因调查行政案件需要，可由公安机关依照法定程序进行检查

【解析】1. A 项错误：没有传播自由。B 项正确：年老、患病和丧失劳动能力。C 项错误：公安机关只是执行。D 项错误：为了国家安全需要或刑事案件。

【选 B】

- 2.（单选）我国宪法中对于公民财产的保护，下列说法正确的是（ ）。
- A. 明确规定了私有财产神圣不可侵犯
 - B. 公民私有财产的继承权不受宪法保护
 - C. 国家可以对公民的私有财产无条件实行征收
 - D. 公民的合法的私有财产不受侵犯

【解析】2. A 项错误：私有财产没有“神圣”二字。B 项错误：私有财产继承权受我国宪法保护，如甲 100 年之后去世，其孩子可以继承其财产。C 项错误：需要给予补偿。【选 D】

- 3.（多选）根据《宪法》的规定，公民在哪些情况下有从国家和社会获得物质帮助的权利？（ ）

- A. 公民在年老时
- B. 公民在疾病时
- C. 公民在遭受自然灾害时
- D. 公民在丧失劳动能力时

【解析】3. A、B、D 项正确：三种情况是年老、疾病和丧失劳动能力。C 项错误：常见干扰项是遭受自然灾害。【选 ABD】

4.（单选）我国公民的通信自由和通信秘密受法律保护。因国家安全或者追查刑事犯罪的需要，依照法律规定有权对通信进行检查的是（ ）。

- A. 公安机关
- B. 监察机关
- C. 人民法院
- D. 纪检部门

【解析】4. 【选 A】

5.（多选）按照我国《宪法》规定，下列哪些选项既是公民的权利又是公民的义务？（ ）

- A. 遵守宪法和法律
- B. 劳动
- C. 获得物质帮助
- D. 受教育

【解析】5. B、D 项正确：劳动和受教育权既是权利也是义务。A 项错误：属于公民的义务。C 项错误：属于公民的权利。【选 BD】

6.（多选）政治权利和自由是公民直接参与政治生活的基本保障，这一基本权利包括（ ）。

- A. 人身自由
- B. 选举权和被选举权
- C. 宗教信仰自由

D. 言论、出版、集会、结社、游行、示威

【解析】6. A 项、C 项错误：和政治权利并列。【选 BD】

【答案汇总】1-5：B/D/ABD/A/BD；6：BD；

第四节 我国的国家机构

一、全国人民代表大会

（一）地位

全国人民代表大会是最高国家权力机关和最高国家立法机关。

（二）职权

（二）职权-立法权

1. 修改宪法；
2. 监督宪法的实施；
3. 制定和修改刑事、民事、国家机构的和其他的基本法律。

（二）职权-人事任免权

1. 选举中华人民共和国主席、副主席；
2. 根据中华人民共和国主席的提名，决定国务院总理的人选；根据国务院总理的提名，决定国务院副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、审计长、秘书长的人选；
3. 选举中央军事委员会主席；根据中央军事委员会主席的提名，决定中央军事委员会其他组成人员的人选；
4. 选举国家监察委员会主任；
5. 选举最高人民法院院长；
6. 选举最高人民检察院检察长。

（三）职权-重大决定权

1. 审查和批准国民经济和社会发展规划和计划执行情况的报告；
2. 审查和批准国家的预算和预算执行情况的报告；
3. 批准省、自治区和直辖市的建置；
4. 决定特别行政区的设立及其制度；

5. 决定战争和和平的问题。

（四）职权-监督权

改变或者撤销全国人民代表大会常务委员会不适当的决定。

【解析】

1. 全国人民代表大会是我国最高权力和立法机关，不需要死记硬背，因为我国的权力属于人民，全国人大代表了全国人民，所以是最高国家权力机关；并且能够行使国家立法权、制定国家基本法律，因此是最高的立法机关。

2. 职权：之后会提供口诀帮助记忆。

3. 立法权：

（1）修改宪法和监督宪法实施：和宪法相关。修改宪法的权力是由全国人大负责（三分之二以上多数通过），解释宪法是全国人常的职权（解释宪法非常耗费时间，所以需要交给常设机构）。全国人大和全国人常监督宪法的实施，全国人大开会期间进行监督，闭会期间由全国人常监督。

（2）制定和修改基本法律：全国人大制定基本法；全国人常制定非基本法。

4. 人事任免权：三席三高三提名。

（1）三席：国家主席、副主席以及军委主席，我国国家主席是习近平同志，副主席是王岐山同志，军委主席是习近平同志，三席由全国人大选举产生。

（2）三高：最高法院院长、最高检察长和国家监察委主任，如现任国家监察委主任杨晓渡同志就是由全国人大选举产生。

（3）三提名：根据主席的提名决定国务院总理的人选，为了保证主席和总理的政见基本一致、处于统一战线（这样会更有利于国家的发展）；根据国务院总理提名决定国务院其他人选，也是保证大家政见基本一致；根据军委主席提名决定军委其他组成人员的人选，保证军事要绝对领导。

5. 重大事项决定权：共有五个重大事项，其中第三条和第四条、第五条跟公安密切相关。

（1）审查和批准国民经济和社会发展规划：如五年规划，涉及全民发展、全国发展。

（2）审查和批准国家预算：怎样花钱，我国的钱来自于全体老百姓，因此预算由全国人大审查和批准。

(3) 建置和特别行政区的设立制度：省、自治区和直辖市属于省一级，而特别行政区（香港和澳门）在级别上也相当于省一级，可以统一为省级建置问题（全国人大）。省级建置是要不要设立省，如重庆以前是一个普通的市，后来重庆变成直辖市，相当于省一级，由全国人大决定。

(4) 决定战争和和平：路线问题，决定我国走霸权还是和平发展路线，路线关系全国发展，因此由全国人大决定。

6. 监督权：改变或撤销全人常不适当的决定。全人大和全人常二者之间是领导关系，全人常相当于“儿子”，而全人大相当于“爸爸”，儿子犯错，爸爸想改就改，想撤就撤。

7. 考查：

(1) 全人常对国务院是监督关系，对国务院不适当的决定只能撤销，不能更改。

(2) 国务院对其下级，既可以改又可以撤。

【注意】

1. 监督修宪制基本：监督宪法的实施，修改宪法，制定基本的法律。
2. 三席三高三提名：人事任免权。
3. 计划预算战与和：国民发展计划，国家预算，战争与和平。
4. 改撤人常省建置：改变或撤销人常的决定，省一级建置（省、自治区和直辖市）和特别行政区的设立和制度。

二、职权易混点辨析

（一）立法权

1. 全国人大：修改宪法，监督宪法实施，制定基本法。
2. 全国人大常委会：解释宪法和法律，监督宪法实施，制定非基本法。
3. 国务院：制定行政法规。

【解析】

立法权：

- (1) 全国人大：修改宪法，监督宪法实施，制定基本法。

(2) 全国人大常委会：解释宪法和法律，监督宪法实施，制定非基本法。

(3) 国务院：制定行政法规。

(二) 监督权

1. 全国人大

改变或者撤销全国人大常委会不适当的决定。

2. 全国人大常委会

(1) 撤销国务院制定的同宪法、法律相抵触的行政法规、决定和命令。

(2) 撤销省、自治区、直辖市国家权力机关制定的同宪法、法律和行政法规相抵触的地方性法规和决议。

3. 国务院

(1) 改变或者撤销各部、各委员会发布的不适当的命令、指示和规章。

(2) 改变或者撤销地方各级国家行政机关的不适当的决定和命令。

【解析】

1. 全国人大：改变或者撤销全国人大常委会不适当的决定。

2. 全国人大常委会：

(1) 撤销国务院制定的同宪法、法律相抵触的行政法规、决定和命令。

(2) 撤销省、自治区、直辖市国家权力机关制定的同宪法、法律和行政法规相抵触的地方性法规和决议。

3. 国务院：

(1) 改变或者撤销各部、各委员会发布的不适当的命令、指示和规章。

(2) 改变或者撤销地方各级国家行政机关的不适当的决定和命令。

(三) 重大事项决定权

1. 全国人大

(1) 决定战争和和平的问题。

(2) 批准省、自治区和直辖市的建置。

(3) 决定特别行政区的设立及其制度。

2. 全国人大常委会

- (1) 决定全国或者个别省、自治区、直辖市进入紧急状态。
- (2) 决定全国总动员或者局部动员。
- (3) 决定特赦。

3. 国务院

决定省、自治区、直辖市的范围内部分地区进入紧急状态。

【解析】

1. 紧急状态和动员：如果突然之间中国要和美国开战，全国进入紧急状态（全国戒严），国家需要发布动员令，号召大家有钱出钱、有力出力，支援队伍打仗，此时不能和美国说因为明年3月份才召开全国人大，等到全国人大开会研究之后再决定是否开战，美国是不可能同意的，因此紧急状态和动员需要由常设机关作出。

2. 全国或省一级进入紧急状态由全国人常决定，如果是省内部分地区进入紧急状态由国务院决定。如山东省全省要进入紧急状态，此时是全人常的职权；陕西省西安市需要进入紧急状态，此时是国务院职权（省内部分地区）。

3. 动员：无论是全国或局部动员都由全国人常决定。

4. 决定特赦：特赦即赦免，如赦免一部分犯罪分子（不用再在监狱中待着），是全国人常的职权，如2019年6月我国进行一次特赦，这个时间人大没有开会，由全国人常决定特赦。

5. 我国国家主席是礼节性职权，会公布特赦令等，但是没有决定权。

三、监察委员会

中华人民共和国各级监察委员会是国家的监察机关。监察委员会的组织和职权由法律规定。

中华人民共和国设立国家监察委员会和地方各级监察委员会。中华人民共和国国家监察委员会是最高监察机关。国家监察委员会领导地方各级监察委员会的工作，上级监察委员会领导下级监察委员会的工作。

监察委员会由下列人员组成：主任，副主任若干人，委员若干人。监察委员会主任每届任期同本级人民代表大会每届任期相同。国家监察委员会主任连续任职不得超过两届。

监察委员会依照法律规定独立行使监察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。监察机关办理职务违法和职务犯罪案件，应当与审判机关、检察机关、执法部门互相配合，互相制约。

【解析】

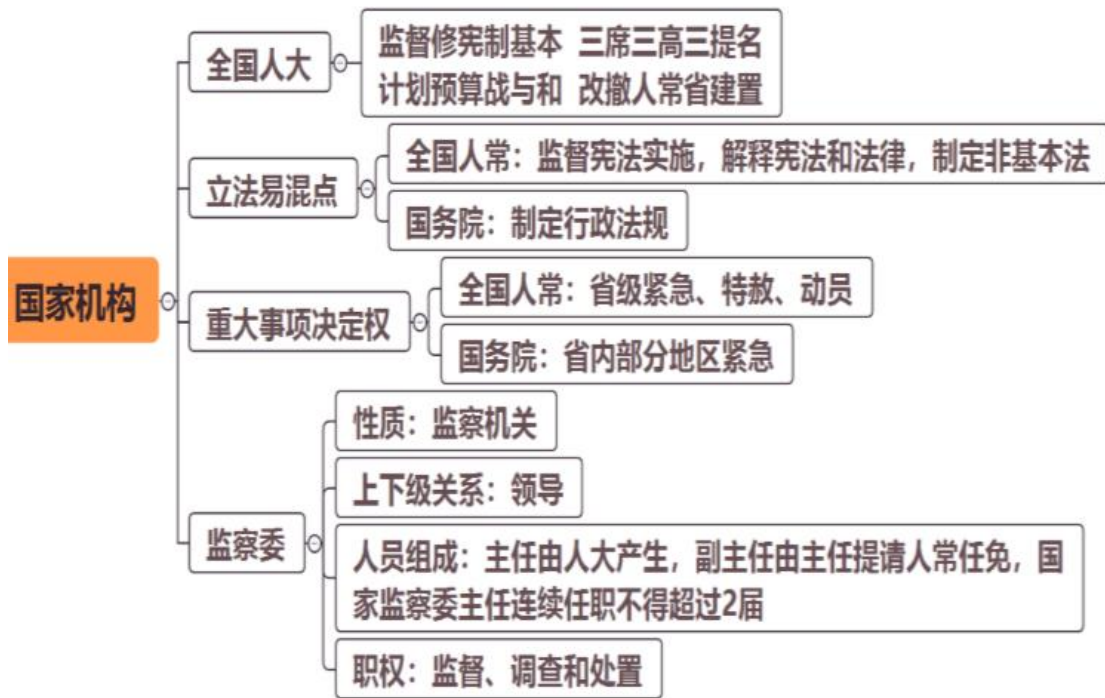
1. 监察委员会：新设立的部门。

2. 我国国家监察委有中央和地方，中央一级是最高监察委，地方分为省一级、市一级和县一级（地方监察委员会）。监察委上下级之间是领导关系，监察委是反腐败机构，只有领导关系才能上下一心、工作步调一致。

3. 监察委包括主任（1人）、副主任（若干人）和委员（若干人）。国家监察委的主任连续任职不得超过两届，注意只限制最高的一把手，考查：监察委员会主任连续任职不得超过2届（错误），原因：国家一级国家监察委员会的副主任或委员也可以连选连任超过2届，只有国家一级国家监察委员会的主任不得超过2届。

4. 监察委员会依照法律规定独立行使监察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。考查：监察委员会依照法律规定独立行使侦查权（错误），原因：公安队伍需要对刑事案件进行侦查，检察院对于一些特殊案件进行侦查。监察委员会依照法律规定独立行使监察权，不受任何干涉（错误），原因：需要接受人大常监督、上级和党的领导。不受行政机关、社会团体和个人的干涉：如《人民的名义》中，贪官丁义珍逃跑到国外，检察院要进行逮捕，政府出面进行干涉（丁义珍是光明区项目的负责人，带走丁义珍后光明区项目会无法继续进行），如果监察委进行监察时，行政机关干涉，监察机关履行职能的时候会受阻。

5. 监察机关办理职务违法和职务犯罪案件，应当与审判机关、检察机关、执法部门互相配合，互相制约：如监察机关发现孙连城贪污受贿且证据充分，此时监察机关需要移送检察院提起公诉，由法院进行审判。



【注意】

1. 全国人大：监督修宪制基本，三席三高三提名，计划预算战与和，改撤人常省建置。

2. 立法易混点：

（1）全国人常监督宪法的实施；负责解释宪法和法律、制定基本法是全国人常。

（2）国务院制定行政法规。

3. 重大事项决定权：、

（1）全国人常：省级紧急、特赦、动员。

（2）国务院：省内部分地区紧急。

4. 监察委：

（1）性质：监督机关。

（2）上下级关系：领导。

（3）人员组成：主任由人大产生，副主任由主任提请人常任免，国家监察委主任连续任职不得超过 2 届。

（4）职权：监督、调查和处置。

①监督：监察委监督公职人员，看看公职人员有无依法履职、是否有道德操

守不好的情况、有无贪污贿赂行为。

②调查：如果接到举报公职人员有贪污贿赂的行为的话，则会对其进行调查。

③处置：调查结束后该怎样处置就怎样处置，如涉嫌犯罪就移送检察院、该谈话就谈话。

强化练习

1.（单选）2018年3月11日，第十三届全国人民代表大会第一次会议通过的《中华人民共和国宪法修正案》，对宪法进行修改，在国家机构中增设了监察委员会。对监察委员会下列表述准确的是（ ）。

- A. 监察委员会的组织和职权由法律法规规定
- B. 国家监察委员会领导地方各级监察委员会的工作，上级监察委员会指导下级监察委员会的工作
- C. 县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会有权罢免本级监察委员会主任
- D. 全国人民代表大会常务委员会的组成人员不得担任国家监察机关的职务

【解析】1. A项错误：监察委员会的组织和职权由法律（《监察法》）规定。国务院和地方性的行政法规不能规定监察委员会的组织和职权。

B项错误：上级领导下级。

C项错误：监察委主任由人大选举，由人大罢免。

D项正确：全人常和国家监察机关是监督关系，不能自己监督自己，如果既是人常又是国家监察机关的工作人员，则是自己监督自己。【选D】

2.（单选）依据《中华人民共和国宪法》，我国设立国家监察委员会和地方各级监察委员会。有关监察委员会的表述正确的是（ ）。

- A. 国家监察委员会和地方各级监察委员会的组织和职权由法律法规规定
- B. 依照法律规定独立行使监察权，不受行政机关、司法机关和社会团体的干涉
- C. 办理职务违法和职务犯罪案件，应当与立法机关、审判机关和检察机关互相配合，互相制约

D. 县级以上的地方各级人民代表大会选举并且有权罢免本级监察委员会主任

【解析】2. A 项错误：国家监察委员会和地方各级监察委员会的组织和职权由法律规定。

B 项错误：缺少“不受个人的干涉”，司法机关可以制约，如监察委认为某人犯罪，证据调查结束后移送检察院，检察院认为证据不充分，可以退回监察委补充调查。

C 项错误：应该是和审判机关、执法机关、检察机关配合。

D 项正确：人大可以选举和罢免本级监察委主任。【选 D】

3.（单选）下图是全国人民代表大会、全国人民代表大会常务委员会、国务院、公安部的立法职权表（部分），根据宪法有关规定，在图表编号处应填入的正确内容是（ ）。

国家机关立法职权表（部分）

全国人民代表大会	全国人民代表大会常务委员会	国务院	公安部
①	解释宪法，监督宪法的实施	③	④
监督宪法的实施	制定和修改除应由全国人大制定的其他法律		
制定和修改基本法律	在全国人大闭会期间，对其制定的法律进行部分补充和修改		
	②		

- A. ①修改宪法②解释法律③制定规章④制定行政法规
- B. ①解释法律②修改宪法③制定规章④制定行政法规
- C. ①解释法律②修改宪法③制定行政法规④制定规章
- D. ①修改宪法②解释法律③制定行政法规④制定规章

【解析】3. 全国人大可以修改宪法，但是不负责解释法律，排除 B 项和 C 项。全人常可以解释法律，国务院可以制定行政法规，公安部可以制定部门规章，排除 A 项。【选 D】

4.（单选）依照宪法和法律规定，有权决定省、自治区、直辖市的范围内部分地区进入紧急状态的主体是（ ）。

- A. 国务院
- B. 中共中央政治局
- C. 全国人民代表大会
- D. 全国人民代表大会常务委员会

【解析】4. 省以内部分地区进入紧急状态找国务院；全国以及省进入紧急状态找全人常。【选 A】

5. （单选）国务院是国家最高行政机关，关于国务院的职权下列表述正确的是（ ）。

- A. 根据行政法规，制定行政措施，发布决议和命令
- B. 领导和管理群众思想和城乡建设、环境卫生建设
- C. 领导和管理民政、公安、司法行政等工作
- D. 依照行政规章决定省、自治区、直辖市进入紧急状态

【解析】5. A 项错误：根据宪法和法律制定行政措施、发布决定和命令，而不是根据行政法规。B 项错误：群众思想无法领导和管理。C 项正确：民政局（民政部）、公安（公安部）、司法行政（司法部）归国务院。D 项错误：省一级进入紧急状态是全国人常。【选 C】

6. （单选）下列人员应由全国人民代表大会选举产生的是（ ）。

- A. 政协主席
- B. 国务院总理
- C. 公安部部长
- D. 最高人民法院院长

【解析】6. A 项错误：“三席三高三提名”（最高院院长、最高检检察长、国家监察委员会主任）不包括政协主席。B、C 项错误：根据提名产生（主席提名定总理，总理提名定部长）。【选 D】

【答案汇总】1-5：D/D/D/A/C；6：D

第五节 宪法修正案要点

一、常考要点

（一）完善依法治国和宪法实施举措

1. 将“健全社会主义法制”修改为“健全社会主义法治”。
2. 增加宪法宣誓规定：国家工作人员就职时应当依照法律规定公开进行宪法宣誓。



【解析】

1. 总结 2018 年修改宪法以后常考的点和不常考的点。
2. 依法治国：“法制”变为“法治”，法治强调治理，改为法治含义更全面、更强调动态治理国家的过程。
3. 增加宪法宣誓的规定，国家工作人员就职时要进行宪法宣誓，单独宣誓（如右图习近平同志宣誓）时左手按宪法，右手举拳，集体宣誓（如左图）有领誓人和跟誓人，领誓人左手在宪法上，右手举拳，跟誓人举拳即可。宣誓场所应当庄重、严肃，需要悬挂国旗或者国徽，且现场应当放国歌。

（二）充实完善爱国统一战线

新表述：在长期的革命、建设、改革过程中，已经结成由中国共产党领导的，有各民主党派和各人民团体参加的，包括全体社会主义劳动者、社会主义事业的建设者、拥护社会主义的爱国者、拥护祖国统一和致力于中华民族伟大复兴的爱国者的广泛的爱国统一战线，这个统一战线将继续巩固和发展。

（三）充实坚持和加强中国共产党全面领导的内容

增加规定：中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征。

（四）增加设区的市制定地方性法规的规定

【解析】

1. 增加致力于中华民族伟大复兴的爱国者。

2. 增加中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征。原因：东西南北中，党政军民学，党领导一切，所以党的领导是最本质特征。考查：中国共产党领导是中国特色社会主义最重要的特征（错误），原因：考中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征。

3. 增加设区的市制定地方性法规的规定：法理学曾学习，省一级、设区市一级以及自治州这一级人大和人常可以制定地方性法规，2015 年立法法已经加入，2018 年写入宪法。

（五）调整全国人大专门委员会的有关规定

将“全国人民代表大会法律委员会”更名为“全国人民代表大会宪法和法律委员会”。

（六）修改主席任期限制

删除了“连续任职不得超过两届”的规定。新表述为：中华人民共和国主席、副主席每届任期同全国人民代表大会每届任期相同。

（七）增加和调整有关监察委员会的规定

【解析】

1. 全国人大以前有法律委员会，2018 年改为宪法和法律委员会，如果仅仅是法律委员会，只审核文件、审核是否符合法律，但是能否审查宪法不清楚，于是进行改名。

2. 修改任期限制问题：

（1）因为我国是三位一体的制度，即国家主席、中央军委主席、党中央书记三位一体，中央军委主席、党中央书记都没有限制，于是取消国家主席任职限制后三者能够统一（2018 年修宪之后）。

（2）连续任职不得超过两届：全人常中的正副委员长、国务院正副总理、国务委员、三高（最高法院长、最高检检察长、国家监察委员会主任）。

3. 增加和调整有关监察委员会的规定。

二、其他修正

（一）确立科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位

新表述：中国各族人民将继续在中国共产党领导下，在马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，坚持人民民主专政，坚持社会主义道路，坚持改革开放。

（二）增加“贯彻新发展理念”的要求

新表述：不断完善社会主义的各项制度，发展社会主义市场经济，发展社会主义民主，健全社会主义法治，贯彻新发展理念，自力更生，艰苦奋斗，逐步实现工业、农业、国防和科学技术的现代化。

【解析】

1. 指导思想增加科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，我国有这样的传统，会把一些先进的理论和指导思想写入宪法中，如江泽民“三个代表”重要思想、胡锦涛科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

2. 贯彻新发展理念：如中国的老百姓会出国采购一些日本的电饭煲、马桶盖、美国的面膜等，之所以从国外购买，是觉得国外的产品质量更好、用起来更放心，因为一些东西确实国外的比国内的好，老百姓不购买国产产品的原因表明自身产品质量有问题，经济发展速度虽然很快，但是出现了很多问题，因此我们要贯彻新发展理念。

（三）完善中国特色社会主义事业总体布局和第二个百年奋斗目标的内容

1. 新表述：推动物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明协调发展，把我国建设成为富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国，实现中华民族伟大复兴。

2. 国务院职权中增加生态文明建设：领导和管理经济工作和城乡建设、生态文明建设。

（四）充实完善我国革命和建设发展历程的内容

1. 宪法序言第十自然段中“在长期的革命和建设过程中”修改为“在长期的革命、建设、改革过程中”。

2. 宪法序言第十二自然段中“中国革命和建设的成就是同世界人民的支持分不开的”修改为“中国革命、建设、改革的成就是同世界人民的支持分不开的”。

（五）充实完善民族关系的内容

新表述：平等团结互助和谐的社会主义民族关系已经确立，并将继续加强。

（六）充实和平外交政策方面的内容

新表述：中国坚持独立自主的对外政策，坚持互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处的五项原则，坚持和平发展道路，坚持互利共赢开放战略，发展同各国的外交关系和经济、文化交流，推动构建人类命运共同体。

（七）增加倡导社会主义核心价值观的内容

【解析】

1. 我国国家总体布局是五位一体（以前宪法中只有物质、政治和精神），修改后加入社会文明和生态文明。

2. 第二个百年奋斗目标是实现中华民族的伟大复兴。

3. 完善革命和建设发展历程，以前是革命和建设过程中，现在加入革命，为建设、改革过程中，改革是第二次革命。

4. 加入和谐，我国想建设和谐社会，民族关系归根到底是人和人的关系，民族关系和谐，社会关系才能和谐。

5. 要和平发展、互利共赢开放、共同推动构建人类命运共同体，“一带一路”过程中就是打开国门搞建设，“一带一路”过程中我国和周边国家都获利（共赢的、开放的）。人类命运共同体即很多问题靠一个国家解决不了，如这次肺炎疫情，我国牺牲了大量的经济控制了疫情发展，但是很多国家不重视，疫情呈现要爆发的趋势（如意大利、美国、德国等）。

6. 增加社会主义核心价值观。

强化练习

1. （多选）2018年3月11日，第十三届全国人大一次会议表决通过了宪法

修正案。以下选项中说法正确的有（ ）。

- A. 修改后的宪法第一条增加了“中国共产党领导是中国特色社会主义最重要特征”的规定
- B. 将全国人民代表大会法律委员会更名为宪法和法律委员会
- C. 移除国务院对监察工作的领导和管理权限
- D. 确认设区的市的人民代表大会及其常务委员会的地方性法规制定权

【解析】1. A 项错误：修改后的宪法第一条增加了“中国共产党领导是中国特色社会主义最本质特征”的规定。C 项正确：监察不归国务院管，以前的行政监察归国务院管。【选 BCD】

2. （单选）2018 年 3 月 11 日，第十三届全国人大一次会议通过的《中华人民共和国宪法修正案》，对宪法进行了修改，宪法修改后序言中指导思想新增的内容是（ ）。

- A. 习近平新时代中国特色社会主义思想
- B. 健全社会主义法治
- C. 推动物质文明、政治文明和精神文明协调发展
- D. 把我国建设成为富强民主文明的社会主义国家

【解析】2. 科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。【选 A】

【答案汇总】1-2：BCD/A

- 1. 宪法的修改，由全国人大以全体代表三分之二以上多数通过
- 2. 2018 年宪法修正案是对 1982 年宪法的第五次修正
- 3. 三权分立，权力制衡是我们宪法的基本原则之一
- 4. 我国宪法包括序言、正文和附则三部分
- 5. 宪法正文的排序为总纲、公民基本权利和义务、国家机构、国旗国歌国徽首都
- 6. 我国的国体是人民民主专政，根本政治制度和政体是人民代表大会制度
- 7. 各民主党派作为在野党，接受共产党的政治领导

8. 爱国统一战线新增了致力于中华民族伟大复兴的爱国者这一群体
9. 省级人大代表由选民直接产生
10. 被剥夺政治权利的人，不再享有批评建议的权利
11. 国家行政机关、监察机关、审判机关、检察机关由人民代表大会产生，对它负责，受它监督。
12. 被判处死缓的人，享有选举权和被选举权
13. 选举权平等要求城乡同票同权，保证各地、各民族和各方面都有适当数量的代表
14. 民族自治地方包括自治区、自治州、自治县和民族乡
15. 民族自治地方的自治机关包括人大和政府
16. 居委会、村委会属于基层群众自治组织
17. 劳动和受教育既是公民的权利，也是公民的义务
18. 公民在疾病、年老和丧失劳动能力时有宪法上的获得物质帮助权
19. 公民的住宅权不受侵犯属于经济文化方面的权利
20. 全国人大及其常委会有权监督宪法的实施
21. 修改宪法和解释宪法的权力专属于全国人大。
22. 某省进入紧急状态的权力属于全国人常，某省部分地区进入紧急状态的权力属于国务院
23. 国家监察委主任和副主任连续任职均不得超过 2 届
24. 监察机关上下级之间是领导关系
25. 全国人大有权选举国家监察委主任和副主任
26. 全国人常的组成人员不得担任国家行政机关、审判机关、检察机关和监察机关的职务
27. 全国人大有权改变或者撤销全国人常不适当的决定
28. 全国人常有权改变或者撤销国务院不适当的决定
29. 2018 年宪法修正案将健全社会主义法治改为健全社会主义法制，增加了宪法宣誓制度
30. 中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征。

【解析】

1. 宪法的修改，由全国人大以全体代表三分之二以上多数通过（正确）。
2. 2018 年宪法修正案是对 1982 年宪法的第五次修正（正确）。
3. 三权分立，权力制衡是我们宪法的基本原则之一（错误），原因：权力制约。
4. 我国宪法包括序言、正文和附则三部分（错误），原因：没有附则。
5. 宪法正文的排序为总纲、公民基本权利和义务、国家机构、国旗国歌国徽首都（正确）。
6. 我国的国体是人民民主专政，根本政治制度和政体是人民代表大会制度（正确）。
7. 各民主党派作为在野党，接受共产党的政治领导（错误），原因：各民主党派是参政党。
8. 爱国统一战线新增了致力于中华民族伟大复兴的爱国者这一群体（正确）。
9. 省级人大代表由选民直接产生（错误），原因：由下一级代表间接选举。
10. 被剥夺政治权利的人，不再享有批评建议的权利（错误），原因：政治权利是选举权、被选举权、出版、言论、结社、示威自由。
11. 国家行政机关、监察机关、审判机关、检察机关由人民代表大会产生，对它负责，受它监督（正确）。
12. 被判处死缓的人，享有选举权和被选举权（错误），原因：被剥夺。
13. 选举权平等要求城乡同票同权，保证各地、各民族和各方面都有适当数量的代表（正确）。
14. 民族自治地方包括自治区、自治州、自治县和民族乡（错误），没有民族乡。
15. 民族自治地方的自治机关包括人大和政府（正确）。
16. 居委会、村委会属于基层群众自治组织（正确）。
17. 劳动和受教育既是公民的权利，也是公民的义务（正确）。
18. 公民在疾病、年老和丧失劳动能力时有宪法上的获得物质帮助权（正确）。
19. 公民的住宅权不受侵犯属于经济文化方面的权利（错误），原因：属于人身权。
20. 全国人大及其常委会有权监督宪法的实施（正确）。

21. 修改宪法和解释宪法的权力专属于全国人大（错误），原因：解释宪法是全人常。

22. 某省进入紧急状态的权力属于全国人常，某省部分地区进入紧急状态的权力属于国务院（正确）。

23. 国家监察委主任和副主任连续任职均不得超过 2 届（错误），原因：主任受限制，副主任不受限制。

24. 监察机关上下级之间是领导关系（正确）。

25. 全国人大有权选举国家监察委主任和副主任（错误），原因：副主任由全人常任免。

26. 全国人常的组成人员不得担任国家行政机关、审判机关、检察机关和监察机关的职务（正确），原因：防止自我监督。

27. 全国人大有权改变或者撤销全国人常不适当的决定（正确）。

28. 全国人常有权改变或者撤销国务院不适当的决定（错误），原因：只能撤销不能改变。

29. 2018 年宪法修正案将健全社会主义法治改为健全社会主义法制，增加了宪法宣誓制度（错误），原因：法制改为法治。

30. 中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征（正确）。

【注意】

1. 我国第一部宪法是 1954 年宪法；现行宪法是 1982 年宪法；宪法日是每年的 12 月 4 日。

2. 宪法基本原则：人民主权、基本人权、权力制约、法治原则（依法治国，建设社会主义法治国家）。

3. 我国的根本制度是社会主义；根本的政治制度是人大制度。

4. 我国的国体是人民民主专政（对人民实行民主，对敌对分子和境外敌对势力实行专政）；中国共产党领导的多党合作制（中国共产党对于各民主党派实行的领导是政治领导）。

5. 选举中，一个人需要符合三个条件，即中国人、有相应的政治权利、年满 18 周岁；注意精神病人有选举权利，但是不行使；犯罪分子需要看法院是否剥

夺其政治权利，死刑、无期徒刑、危害国家安全的犯罪没有选举权。

6. 选举过程中有直接和间接选举：县乡两级直接选举；选举过程中是秘密投票原则。

7. 我国两个基层群众自治组织分别是居委会和村委会；我国民族自治地方有自治权，如可以制定自治条例和单行条例，如果其发现国家的一些法律政策和其本身不太适合，其有变通执行权力，除此之外，经国务院批准之后可以组织自己的公安部队。

8. 国家的老百姓是平等的，这种平等即不能接受任何不合理的差别对待。

9. 可以对国家机关及其工作人员进行监督，针对其一切行为进行批评建议；违法失职行为是控告建议和申诉。

10. 老百姓有宗教信仰自由，但是不能公开进行传教；通信自由和通信秘密的限制条件是除非处于国家安全和刑事案件侦查需要，由公安、检察、国家安全机关执行。

11. 我国具有休息权的主体特定，只有劳动者才有；想获得物质帮助的时候，如遭遇灾害没有宪法上的获得物质帮助权，年老、疾病和丧失劳动能力才有。

12. 国家征收、征用财产，需要给予征收对象补偿。

13. 全人大修宪；全人常解释宪法；全人大和全人常负责监督宪法实施；国务院负责制定行政法规。

14. 制定基本法的是人大；制定非基本法的是人常；决定某个省或者国家进入紧急状态，决定动员、特赦找全人大；省内部分地区进入紧急状态找国务院。

15. 省、自治区、直辖市的建立以及特别行政区的设立和制度是全国人大的职权；监察委员会依照国家法律规定行使监察权，且行使监察权的时候不受行政机关、社会团体以及个人干涉，同时需要和执法、审判、检察机关进行配合。

16. 任职限制：

(1) 全国人常人员不能担任司法、行政工作人员，防止自我监督。

(2) 国家主席、副主席连续任职可以超过两届。

17. 2018 年修正宪法：

(1) 宪法宣誓过程中既可以单独宣誓还可以集体宣誓。

(2) 宣誓场所需要悬挂国旗或国徽，但是一定要放国歌。

（3）增加致力于中华民族伟大复兴的爱国者；增加设区的市制定地方性法规的规定；法律委员会改为宪法和法律委员会。

18. 全国人常或者五分之一以上的代表提议修正宪法，三分之二以上的人大代表通过修宪提议。

【注意】

同学们如果有任何问题的话可以通过粉笔 APP 内的圈子询问老师。

遇见不一样的自己

Be your better self